

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA**  
**SEZIONE PRIMA**

Il Collegio composto dai magistrati:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| dott.ssa Marta lenzi         | Presidente   |
| dott.ssa Filomena Albano     | Giudice      |
| dott.ssa Francesca Cosentino | Giudice rel. |

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 73415/2022 R.G.T.

**TRA**

*Parte\_1* , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Assunta Bilotta, per delega in atti

ricorrente

**E**

*CP\_1* , nato in Guinea il 5.8.1990

resistente contumace

Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale

OGGETTO: scioglimento del matrimonio

**MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 12.12.2022 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente, che dall'unione non erano nati figli, che il Tribunale di Roma, con sentenza del 5.3.2020 (in atti e passata in giudicato), aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, e che, a far data dall'udienza presidenziale della separazione, i coniugi vivevano separati, essendo ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra gli stessi, domandava la pronuncia di divorzio.

Il resistente non si costituiva, nonostante la regolarità della notifica, e veniva dichiarato contumace.

Quanto alla domanda di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù della sentenza citata: in mancanza di eccezione di riconciliazione sollevata da parte resistente - rimasta contumace nel presente giudizio- deve ritenersi che le parti vivano ininterrottamente separate dalla data dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione.

Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e L. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione ai sensi della legge da ultimo citata, nonché il contegno processuale del resistente, rimasto contumace per tutta la durata del processo, convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.

Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.

In vista della natura della causa e della mancata costituzione di parte resistente, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data 20.2.2017;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017, parte I, atto n. 00024, serie 14);
- spese di lite irripetibili.

Così deciso in Roma, 5.9.2025

Il Giudice rel.

*dott.ssa Francesca Cosentino*

Il Presidente

*dott.ssa Marta lenzi*